

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5045/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
นายสมพงษ์ เกิดสมบัติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (6), มาตรา 335, มาตรา 339, มาตรา 340

จำเลยกับพวกอีก 4 คน ไล่จับไก่ของผู้เสียหายจากบ้านของผู้เสียหายในขณะที่ไฟไหม้บ้าน หลังจากจับไก่ได้แล้วจำเลยกับพวกยิงปืน 2 นัด ด้วยความตึกคะนองมิได้ยิงปืนขู่เชิญผู้เสียหายกับพวกเพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์พาทรัพย์ไปให้ย่นซึ่งทรัพย์ ยึดถือทรัพย์ไว้ หรือเพื่อให้พ้นการจับกุมเพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกเห็นผู้เสียหายกับพวกซึ่งแอบดูอยู่การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์แต่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 335 (2) (7) และ (8) วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๗, ๒๑๘, ๓๔๐, ๓๔๐ ตี, ๘๓, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสี่, ๘๓ จำคุก ๑๘ ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานปล้นทรัพย์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า คืบเกิดเหตุไฟไหม้บ้านนางประนอมผู้เสียหายจำเลย กับพวกอีก ๔ คน ไล่จับไก่ของผู้เสียหายไป แล้ววินิจฉัยว่าปัญหาว่าการกระทำของ จำเลยและพวกจะเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ดังฟ้องหรือไม่ เห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่ ได้ความจากนางประนอมว่า เมื่อลงจากบ้านมาแอบดูที่ปากกล้วยกับนางชั่วเห็นแต่แสง ไฟลุกไหม้บ้าน ต่อมาจำเลยกับพวกก็พากันกลับบ้านก่อนไปมีเสียงปืนดังขึ้น ๒ นัด ถือไม่ได้ว่าจำเลยกับพวกใช้อาวุธปืนขู่เข็ญนางประนอมและนางชั่วว่าในทันใดนั้นจะ ใช้กำลังประทุษร้าย และถือไม่ได้ว่าจำเลยกับพวกยิงปืนขู่เข็ญนางประนอมและนาง ชั่ว เพื่อความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์ พาทรัพย์ไปให้ยืม ให้ซึ่งทรัพย์ ยึดถือทรัพย์ ไว้หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม เพราะจำเลยกับพวกได้ไก่ คือทรัพย์ซึ่งโจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกปล้นไปแล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่า ที่จำเลยกับพวกยิงปืนขึ้นอาจจะเนื่องจากความ คะนองมากกว่าอื่น การกระทำของจำเลยและพวกจึงไม่เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ แต่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕(๒) (๗) และ (๘)

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๕ วรรคสาม ให้จำคุก ๓ ปี

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมิทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลจังหวัดชัยนาท - นายชัยวัฒน์ คำสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายศรีภูมิ สุวรรณโรจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------